

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6995/2538

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ตะกั่วป่า

นาง มณฑา ขอลุล้วน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง,
มาตรา 62, มาตรา 89, มาตรา 106

ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ให้คำ
นิยามว่า "ขาย" หมายความว่า ความรวมถึงจำหน่าย แจก แลก เปลี่ยน ส่งมอบ หรือ มีไว้เพื่อ
ขาย การที่เจ้าพนักงานตำรวจติดต่อบริษัทแม่แทมแทมเฟตตามีนจากจำเลย โดยบอกว่ามี
แทมแทมเฟตตามีนเท่าใดต้องการซื้อหมด จำเลยบอกว่ามีอยู่ 30 เม็ด ราคาเม็ดละ 40 บาท
เจ้าพนักงานตำรวจตกลงซื้อ จำเลยเดินทางไปหลังบ้านแล้วนำแทมแทมเฟตตามีนมามอบให้
เจ้าพนักงานตำรวจจำนวน 30 เม็ด แม้เจ้าพนักงานตำรวจจะยังมีได้ส่งมอบเงินให้
จำเลยการกระทำของจำเลยดังกล่าวก็เป็นการขายตามความหมายของพระราช
บัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีไว้ในครอบครองและขายแทมแทมเฟตตามีนขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13 ทวิ,

62, 89, 106, 116 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33 ธิบของกลางให้แก่
กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89, 62 วรรค
หนึ่ง, 106 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 90 จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน ธิบเมทแอมเฟตา
มินของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 มาตรา 4 ให้คำนิยามว่า "ขาย" หมายความว่า ความรวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลก
เปลี่ยนส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขาย ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานตำรวจติดต่อขอซื้อเมทแ
มเฟตามีนจากจำเลยโดยบอกว่ามีเมทแอมเฟตามีนเท่าใดต้องการซื้อหมด จำเลย
บอกว่ามีอยู่ 30 เม็ด ราคาเม็ดละ 40 บาท เจ้าพนักงานตำรวจตกลงซื้อ จำเลยเดินไป
หลังบ้านแล้วนำเมทแอมเฟตามีนมามอบให้เจ้าพนักงานตำรวจจำนวน 30 เม็ดแม้เจ้า
พนักงานตำรวจจะยังมีได้ส่งมอบเงินให้จำเลย การกระทำของจำเลยดังกล่าวก็

เป็นการขายตามความหมายของพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 แล้ว

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>